

GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AGLI IMMOBILI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO – EDIZIONE 4

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO MULTISERVIZIO TECNOOLOGICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AGLI IMMOBILI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO

LOTTO/I ____

TRA

La Regione Lazio, con sede in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 00145, in persona del Direttore della Direzione regionale Trasformazione Digitale e Procurement Stefania Ricci autorizzato alla stipula della presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 475 del 26 giugno 2025 di seguito anche Regione Lazio e/o Committente;

E

L'Impresa _____, con sede legale in _____ Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ REA n. _____, codice fiscale _____ partita IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante _____, giusta poteri allo stesso conferiti con _____, di seguito anche Fornitore;

OPPURE

L'Impresa _____, con sede legale in _____ Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ REA n. _____, codice fiscale _____ partita IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo con la mandante _____, sede legale in _____ Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ REA n. _____, codice fiscale _____ partita IVA _____, e la mandante _____, sede legale in _____ Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ REA n. _____, codice fiscale _____ partita IVA _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, Dott. _____, repertorio n. _____, di seguito anche Fornitore;

PREMESSO CHE

a) con Determinazione n. _____ del _____ della Regione Lazio è stata indetta una *Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio,* suddivisa in 10 Lotti;

b) con Determinazione n. _____ del _____ della Regione Lazio è stata disposta l'aggiudicazione della procedura, di cui il Fornitore è risultato Aggiudicatario del/i seguente/i Lotto/i:

c) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023, ha prestato la garanzia definitiva polizza n. ……. emessa da ……;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - Definizioni – Richiamo degli atti di gara

1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

a) **Atti di gara**: il Disciplinare, il Capitolato Tecnico e relativi allegati della "*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio";*

b) **Aziende Contraenti**: le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a erogare il servizio a seguito di emissione di Ordinativi di fornitura/contratti;

c) **Fornitore**: il soggetto che sottoscrive la Convenzione e che esegue il servizio;

d) **Convenzione**: la Convenzione stipulata tra la Regione e il Fornitore Aggiudicatario che regola i rapporti negoziali e contrattuali per la gestione del servizio attivato dalle Aziende Contraenti stesse attraverso gli Ordinativi emessi con le modalità definite negli atti di gara;

e) **Ordinativo di Fornitura e/o Contratto**: il documento con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire il servizio oggetto della presente Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

f) **Offerta**: l'offerta del Fornitore presentata con riferimento all'oggetto del servizio di cui alla

presente Convenzione;

g) **Sito:** lo spazio web sul Portale internet http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/.

2. Con la sottoscrizione del presente atto il Fornitore conferma di avere piena conoscenza di tutti gli elementi necessari per l'esecuzione del servizio contenuti negli atti di gara quali Disciplinare, Capitolato Tecnico, Disciplinare Tecnico, Offerta Tecnica ed Economica e gli ulteriori altri atti di gara identificati univocamente dal Registro di Sistema Bando _____, che si intendono espressamente richiamati nella presente Convenzione Quadro.

Articolo 2 - Norme regolatrici e ripartizione delle competenze

1. I servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura sono regolati, oltreché dalle disposizioni normative di riferimento:
   - dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Fornitore, a cui si fa espressamente rinvio e che disciplinano l'esecuzione della prestazione;
   - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore che disciplinano l'esecuzione dei servizi in ambito sanitario e ospedaliero, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
   - dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
   - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In ipotesi di contrasto tra le disposizioni richiamate al comma che precede, prevarranno le disposizioni di maggior favore per la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie.
3. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua sottoscrizione, restando comunque fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e revisione prezzi.
4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività: (*i*) custodia della documentazione tecnica del servizio oggetto di fornitura; (*ii*) richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo emesso in favore della Regione Lazio ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della

presente Convenzione;

5. Restano nell'esclusiva competenza e responsabilità di ciascuna Azienda Sanitaria:
   - nomina del Responsabile Unico del Progetto per la gestione del Contratto e nomina del DEC laddove previsto;
   - emissione di Ordinativi di Fornitura;
   - richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo emesso in favore della singola Azienda Sanitaria ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della presente Convenzione;
   - verifiche quali-quantitative di sua competenza di cui all'art. 8 della presente Convenzione;
   - ricevimento fatture e relativi pagamenti;
   - gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguente all'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
   - monitoraggio dei servizi e comunicazione delle valutazioni alla Regione Lazio;
   - ogni altra attività non ricompresa tra quelle di cui al comma che precede.

Articolo 3 - Oggetto e valore della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Regione Lazio e Aziende Sanitarie Contraenti (da un lato) e Fornitore (dall'altro), definendo la disciplina generale applicabile ai rapporti concernenti l'affidamento del "Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti", così come descritto nel Capitolato Tecnico e Disciplinare Tecnico, anche con riferimento alle modalità di conclusione degli Ordinativi di Fornitura e alla relativa esecuzione. Resta inteso che solo dall'emissione degli Ordini di Fornitura insorgeranno obbligazioni a carico delle Aziende Sanitarie, non essendo la presente Convenzione fonte di obbligazioni specifiche né per la Regione Lazio né per le Aziende Sanitarie.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie a prestare tutti i servizi indicati nel Capitolato Tecnico e Disciplinare Tecnico, con le specifiche tecniche e di conformità indicate negli ulteriori documenti di gara, nonché nell'Offerta Tecnica presentata e in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Contraenti mediante emissione di Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti del valore della Convenzione, IVA esclusa, come sotto rappresentato:

Lotto	Descrizione Lotto/servizio	Cig di gara	Valore offerto	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	Importo per modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10	Importo complessivo (IVA esclusa)
1	ASL Roma 2					
2	A.O. San Giovanni Addolorata, A.O.U. Sant'Andrea					
3	ASL Roma 1					
4	ASL Frosinone					
5	ASL Roma 6					
6	ASL Latina					
7	ASL Roma 3, ASL Roma 4					
8	Policlinico Tor Vergata					
9	ASL Roma 5					
10	ASL Rieti					
TOT						

3. La Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie possono operare le modifiche alla Convenzione e/o agli Ordinativi di Fornitura, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e del paragrafo 3.3 del Disciplinare di gara, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto.
4. Gli Ordinativi di fornitura possono essere prorogati, ai sensi dell'art. 120, comma 10, D.Lgs. 36/2023, per una durata di sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere o alle condizioni di mercato se più favorevoli per l'Azienda sanitaria contraente. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Articolo 4 - Durata della Convenzione

1. La Convenzione ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura.
3. È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione.

Articolo 5 - Durata degli Ordinativi di Fornitura

1. Le prestazioni e i relativi servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie mediante l'emissione degli Ordinativi di Fornitura avranno durata complessiva di 108 (centootto) mesi a decorrere dalla data di invio degli Ordinativi di Fornitura ovvero dalla data di avvio del servizio, concordata con l'Azienda Sanitaria, se successiva.
2. Qualora l'Ordinativo di Fornitura preveda più componenti, moduli o servizi complementari, la cui attivazione o richiesta sia successiva all'emissione dell'Ordinativo principale, la loro attivazione postuma non comporterà alcun prolungamento della durata dell'Ordinativo stesso. Tutte le componenti interne, anche se attivate successivamente, cesseranno e scadranno inderogabilmente alla data di naturale scadenza dell'Ordinativo di Fornitura principale in cui sono ricomprese.

Articolo 6 - Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sito da parte dell'Azienda Contraente, tramite proprio rappresentante.
2. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal Rappresentante Legale o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il CIG del Lotto (Master) e il CIG Derivato, il quantitativo e valore dei servizi.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla titolarità dei soggetti all'utilizzo della convenzione la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
4. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli Contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si perfezionano con la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di fornitura inviati dalle Aziende Sanitarie, per mezzo della Piattaforma S.TEL.LA. Il Fornitore non può dare seguito a Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.
5. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni contraenti, attraverso la Piattaforma S.TEL.LA, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.

Articolo 7 - Obblighi del Fornitore

1. Il Fornitore è obbligato all'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte e nelle modalità

indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'Articolo "Risoluzione"

2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali oneri e spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008, l'Azienda Sanitaria presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio, si impegna a integrare il DUVRI preliminare allegato alla documentazione di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Tale documento, condiviso e sottoscritto per accettazione dalle parti, costituisce condizione essenziale per l'effettivo avvio del servizio e formerà parte integrante dell'Ordinativo di Fornitura medesimo.
4. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
5. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende Sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro e le modalità e i tempi debbono comunque essere concordati con le stesse Aziende Sanitarie. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle Aziende Sanitarie continuano a essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le già menzionate prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
6. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda Sanitaria.

7. Il Fornitore si obbliga a:
   a) eseguire i servizi oggetto della Convenzione impiegando tutte le strutture e il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
   b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi con il Fornitore uscente;
   c) osservare integralmente e ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio esclusivo carico tutti i relativi oneri;
   d) applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;
   e) far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione;
   f) dotare il personale di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
   g) comunicare alla Regione Lazio e all'Azienda Sanitarie contraenti tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili;
   h) su richiesta scritta della Regione Lazio o dell'Azienda Sanitaria, presentare il LUL – libro unico del lavoro – e la documentazione INPS con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla Regione Lazio o dall'Azienda Sanitaria, queste comunicheranno al Fornitore e, se necessario, all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederanno alle detrazioni di legge sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;
   i) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza,

nonché atti a consentire alla Regione Lazio di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione quadro e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

j) predisporre e trasmettere su richiesta della Regione Lazio, in formato elettronico, mediante uno strumento da concordarsi tra le parti, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione del servizio;

8. *[In caso di operatore con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 ed inferiore a 50],* ai sensi dell'art. 113, comma 2, de D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto dell'art. 47, commi 3 e 3bis, della L. 108/2021, il Fornitore si obbliga:

a) a consegnare alla Regione Lazio, entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è tramessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione di tale obbligo determina l'applicazione della penale di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico;

b) a consegnare alla Regione Lazio, entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione di tale obbligo determina l'applicazione della penale di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.

9. Il Fornitore, inoltre, si obbliga ad assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione della Convenzione o per la realizzazione di attività ad essa connesse o strumentali, destinata all'occupazione giovanile. A tal fine, il Fornitore dovrà produrre, su richiesta della Regione Lazio, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza della Convenzione con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età.

10. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

11. Il Fornitore si obbliga a non concludere contratti di lavoro o conferire incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante o del Committente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Fornitore stesso per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di pubblico impiego. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 8 - Verifiche e controllo quali/quantitativo

1. Le Aziende Sanitarie e, per quanto di competenza, la Regione Lazio, hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Articolo 9 - Corrispettivi e anticipazione del prezzo

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell'Offerta Economica del Fornitore e sono comprensivi delle forniture e dei servizi connessi descritti nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare Tecnico.
2. Il diritto al pagamento dei corrispettivi maturerà solo in relazione ai servizi e forniture eseguite correttamente e in assoluta conformità delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Qualsiasi soggetto terzo, ivi compresi subappaltatori, non può vantare diritti diretti nei confronti delle Aziende Sanitarie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.
4. I corrispettivi unitari, al pari dell'importo complessivo della Convenzione, potranno essere modificati nei casi espressamente previsti dalla Convenzione.
5. La Regione Lazio non è in alcun caso tenuta al pagamento dovuto dalle singole Aziende Sanitarie in relazione agli Ordinativi di Fornitura emessi.
6. Sul valore dell'Ordinativo di Fornitura è calcolata l'anticipazione del prezzo nella misura pari al 20%, da erogarsi previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di

importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo dell'anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'importo dell'anticipazione verrà recuperato con cadenza trimestrale in quattro rate in corrispondenza dei primi quattro SAL. Per quanto non espressamente richiamato si rimanda all'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 10 - Revisione prezzi

1. Nel corso di esecuzione del servizio è ammessa la revisione dei prezzi alle condizioni e secondo le metodologie indicate al paragrafo 9.3 del Capitolato Tecnico e successivi sottoparagrafi.
2. La revisione dei prezzi per i servizi manutentivi di cui al paragrafo 9.3.4 del Capitolato Tecnico è attivata da parte della Azienda Sanitaria contraente, ai sensi dell'art. 60, comma 2 e dell'art. 3 dell'Allegato II.2-bis del Codice, qualora, durante l'esecuzione dell'appalto, si verifichino particolari condizioni oggettive che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5%. La revisione si applica nella misura dell'80% della variazione eccedente la suddetta soglia e riguarda le prestazioni ancora da eseguire al momento dell'attivazione della clausola di revisione.
3. L'Azienda Sanitaria contraente verificherà la variazione degli indici utilizzati per il calcolo della revisione prezzi, indicati al paragrafo 9.3.4 del Capitolato Tecnico, nella seconda metà dei mesi di giugno e dicembre, utilizzando i dati pubblicati sul portale istituzionale ISTAT.
4. La variazione è calcolata come differenza fra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore del mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini per l'aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1 commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione e quello relativo al termine massimo per l'aggiudicazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
5. In virtù del principio di buona fede e leale collaborazione, il Fornitore è tenuto a segnalare tempestivamente alla Azienda Sanitaria contraente le variazioni dell'indice che comportino la necessità di revisione. Qualora il Fornitore non proceda alla segnalazione, non potrà richiederne l'applicazione in maniera retroattiva.
6. Il Fornitore provvederà ad applicare le medesime clausole di revisione dei prezzi anche ai contratti

di subappalto e ai subcontratti autorizzati dalla stazione appaltante.

7. Alla presente convenzione si applica altresì la clausola di adeguamento prezzi prevista dall'art. 60, comma 2-bis del Codice, secondo quanto previsto al paragrafo 9.3.5 del Capitolato Tecnico.
8. Tale clausola troverà applicazione nella misura dell'50% del valore della variazione calcolato utilizzando l'indice indicato al paragrafo 9.3.5 del Capitolato Tecnico.
9. Ai fini della richiesta di adeguamento prezzo, l'aggiudicatario dovrà presentare formale richiesta all'Azienda Sanitaria contraente, corredata da idonea documentazione comprovante l'effettivo incremento dell'indice. La prima richiesta potrà essere decorso un anno della stipula dell'Ordinativo di fornitura e non potrà essere richiesto più di un adeguamento all'anno.
10. Non potranno essere formulate richieste di adeguamento retroattive.
11. L'incremento di prezzo riconosciuto in virtù del meccanismo di adeguamento del prezzo non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio ai fini dell'attivazione della clausola di revisione prezzi. Solo qualora tale variazione residua superi la soglia del cinque per cento, è riconosciuto l'ottanta per cento dell'eccedenza, in applicazione del divieto di cumulo di cui all'articolo 60, comma 2-bis, secondo periodo.
12. Spetta alle singole Aziende Sanitarie contraenti provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei prezzi oggetto di rilevazione in caso di variazione degli indici di riferimento nelle misure percentuali sopra indicate. L'adeguamento dei prezzi decorrerà dal mese successivo alla determinazione.

Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi maturati dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento approvato con la DGR 473/2026 avente ad oggetto: "*Attuazione Deliberazione Giunta regionale 14 dicembre 2023 n. 917 e Deliberazione Giunta regionale 30 gennaio 2025, n. 44 con riferimento all'avvio della funzione di pagamento centralizzato - Approvazione schema Convenzione tra la Regione Lazio, le Aziende del SSR, l'Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0 per il pagamento delle diverse categorie di Creditori delle Aziende del SSR*.". Le Parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Azienda Sanitaria in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dal D.M. 55 del 3 aprile 2013, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto e nei termini di legge dalla

data di ricevimento della fattura.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore e trasmessa esclusivamente in formato elettronico dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura e al singolo ordine di acquisto, al CIG derivato e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
4. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. L'importo delle fatture è bonificato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, comunicato alla Stazione Appaltante. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né alcuna eccezione e/o pretesa in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Le Aziende Sanitarie, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, possono sospendere i pagamenti al Fornitore a cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, anche ai sensi dell'art. 1460 del Codice civile.
7. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione dei Servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle Aziende Sanitarie Contraenti e/o da Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, con ogni conseguenza stabilita dalla legge o dalla presente Convenzione anche in ordine al risarcimento dei danni.

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Aziende Sanitarie gli estremi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.
3. Il Fornitore si obbliga altresì a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità

assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

4. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie, oltre alle informazioni di cui all'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Azienda Sanitaria richiedere copia del Contratto tra il Fornitore e il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità da parte del Fornitore delle operazioni connesse alla convenzione costituisce causa di risoluzione di diritto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 13 - Inadempimenti e Penali

1. In caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione dei servizi o di esecuzione anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione, negli Atti di gara o negli Ordinativi di Fornitura, saranno applicate al Fornitore le penali previste nel paragrafo 12.16 del Capitolato Tecnico, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. In difetto di riscontro ovvero qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. L'applicazione e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale e non preclude il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
4. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza

bisogno di alcun ulteriore accertamento.

5. In ogni caso l'Azienda Sanitaria e/o la Regione Lazio potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'Ordinativo di Fornitura. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
6. Il ritardo nell'adempimento che determini l'applicazione di una penale di importo superiore all'importo massimo della penale pari al 10% del valore dell'Ordinativo di Fornitura, comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura per grave ritardo, con facoltà di ritenere la garanzia definitiva e con salvezza di ogni ulteriore diritto di legge.
7. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione del servizio e di rivolgersi a terzi ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.

Articolo 14 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

1. Il Fornitore, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte ha costituito in favore della Regione Lazio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia definitiva pari all'1% dell'importo complessivo della Convenzione, di cui in premessa;
2. All'atto di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore costituirà apposita garanzia a favore della singola Azienda Sanitaria contraente pari al 10% dell'importo complessivo dell'Ordinativo di fornitura medesimo oltre la maggiorazione prevista dall'art. 117 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. La garanzia definitiva prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con esclusione dell'applicazione dell'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta:
4. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche quelle future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 Codice civile e anche quelle per le quali è prevista la applicazione di penali, nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e della relativa verifica.
6. Ai sensi del comma 8 dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023, la garanzia è progressivamente svincolata a

misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie.

Articolo 15 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni di terzi, del Fornitore stesso, della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie per omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, anche da parte di terzi.
2. Il Fornitore dovrà costituire e consegnare all'Azienda sanitaria Contraente almeno dieci giorni prima dell'avvio del servizio una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Azienda Sanitaria a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio.
3. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo dell'Ordinativo di Fornitura. La polizza assicura anche l'Azienda Sanitaria contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio il cui massimale è pari 5.000.000 di euro.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio.
5. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale, fermo restando l'obbligo del Fornitore di risarcire il maggior danno subito.
6. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione

delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 16 - Risoluzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura e clausola risolutiva espressa

1. Ferme le ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del D. Lgs. n. 36/2023, la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie possono risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta al Fornitore a mezzo PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione o gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
   a) in caso di perdurante inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la Convenzione o con gli Ordinativi di Fornitura, che si protragga oltre il termine di 20 giorni solari;
   b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
   c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto";
   d) mancata costituzione nei termini della "Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile" e mantenimento della validità della stessa per il periodo indicato al comma 4 dell'art. 15;
   e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
   f) nei casi di cui all'articolo "Obblighi del Fornitore";
   g) nei casi di cui all'articolo "Fatturazione e pagamenti";
   h) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
   i) nei casi previsti dall'articolo "Divieto di cessione del contratto";
   j) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
   k) nei casi di cui all'articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
   l) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..
2. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura. Per assicurare la continuità del servizio a favore delle Aziende Sanitarie, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria fino a subentro del nuovo fornitore.
3. Resta fermo il diritto delle Aziende Sanitarie di risolvere i singoli Ordinativi di Fornitura per grave inadempimento e nelle ipotesi previste dalla legge e dalla presente Convenzione.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per fatto e colpa del Fornitore, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la garanzia definitiva di spettanza.
5. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà trattenuta una somma di equivalente importo sugli eventuali crediti del Fornitore, fatto salvo il maggior danno.

Articolo 17 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie possono recedere, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, per le seguenti cause:
   a. per mutamenti di carattere organizzativo che riguardano l'Azienda Sanitaria che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi;
   b. per carenza di fondi;
   c. ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile.
2. In tali casi, la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie possono recedere in tutto o in parte, rispettivamente dalla Convenzione e dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
3. Nei casi di cui al comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, oltre le indennità previste dall'art. 122 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
4. Salvo espressa diversa indicazione dell'Azienda Sanitaria, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie.
5. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie, le quali potranno a loro volta recedere dagli Ordinativi di Fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 20 giorni solari da comunicarsi al Fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Articolo 18 - Divieto di cessione del Contratto

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. È fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da

parte dell'Azienda Sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 Anche la eventuale cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 19 - Subappalto

1. Se non è stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

IN ALTERNATIVA

[Qualora il subappalto sia stato richiesto dal Fornitore in offerta]

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
   a) _____
   b) _____
3. I contratti di subappalto sono stipulati con PMI nella misura almeno pari al 20% delle prestazioni che intende subappaltare
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio, alle Aziende Sanitarie o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette prestazioni.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. Il subappalto è autorizzato dalle Aziende Sanitarie. Il Fornitore si impegna a depositare presso il Committente, almeno 20 (venti) giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: copia del Contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato e indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza (in capo ai subappaltatori) dei motivi di esclusione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 Codice civile con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, non sarà autorizzato il subappalto.

7. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
8. Il Fornitore è responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria della perfetta esecuzione del Contratto. Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda Sanitaria in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto.
9. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
10. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del D.L.gs. n. 36/2023 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. È tenuto altresì ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva autorizzazione e in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria potrà risolvere l'Ordinativo di Fornitura e la Regione Lazio la convenzione quadro, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano

anche ai R.T.I. e alle Società anche consortili, nei limiti di cui all'articolo 119, comma 18, del medesimo Decreto.

13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sul servizio, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie si impegnano a informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria tentata nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 21 - Responsabile della Commessa

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua un Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Servizio della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile di Fornitura individuato saranno resi disponibili nella pagina della Convenzione pubblicata sul Sito;
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 22 - Domicilio delle Parti e comunicazioni

1. Le Parti, ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione, eleggono il proprio domicilio come segue:
   Regione Lazio PEC sanitacentraleacquisti@pec.regione.lazio.it
   Azienda Sanitaria:_____ PEC_____
   Fornitore: _____ PEC_____
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti alla presente Convenzione verranno dirette a suddetti domicili a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta e il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza a obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei Contratti Attuativi, per le finalità descritte negli atti di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso, le Aziende Sanitarie, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'articolo 32 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli articoli 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
6. Qualora sia designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi a eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
   a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
   b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire al Titolare del trattamento di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
   c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
   d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
   e) trasmettere al Titolare del trattamento, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire al Titolare stessa di dare riscontro all'interessato nei termini;
   f) fornire altresì al Titolare del trattamento tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico

affidato, per soddisfare le predette richieste;

g) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

h) consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione è stipulata in modalità elettronica mediante scrittura privata. Qualsiasi modifica deve essere apportata con atto scritto.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione e all'erogazione del servizio, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, imposta di bollo, imposta di registro, ecc. ad eccezione di quelle che fanno direttamente carico alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'IVA, conseguentemente in caso di registrazione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 25 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Regione Lazio e il Fornitore, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per ogni controversia relativa ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie, la competenza è determinata in base alla normativa vigente ed è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria.

Articolo 26 - Accettazione espressa clausole contrattuali

1. Il sottoscritto _____, in virtù dei poteri conferitigli, dichiara di avere conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli

1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della Convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti nelle clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 7 - Utilizzo della Convenzione; Art. 8 - Obblighi del Fornitore; Art. 9 - Controlli Qualitativi/Quantitativi; Art. 10 Affiancamento; Art. 11 Corrispettivi - Art. 12 – Adeguamento prezzi; Art. 13 - Fatturazione e pagamenti; Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 15 - Inadempimenti e penali; Art. 16 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto; Art. 17 - Danni e responsabilità civile; Art. 18 - Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione; Art. 19 - Recesso; Art. 21 - Cessione della Convenzione; Art. 23 - Brevetti industriali e diritti d'autore.

Regione Lazio Direzione Regionale Trasformazione Digitale, e Procurement*	Il Fornitore*
_____	_____